

Instrumento de Confidencialidade e Sigilo Bilateral

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO BILATERAL (NDA)

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

PARTE DIVULGADORA / RECEPTORA 1: [Nome da Parte 1], [pessoa física/jurídica], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob o nº [CPF/CNPJ], com endereço em [Endereço], [Cidade/UF], neste ato representada na forma de seu(s) atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **PARTE 1**.

PARTE DIVULGADORA / RECEPTORA 2: [Nome da Parte 2], [pessoa física/jurídica], inscrito(a) no [CPF/CNPJ] sob o nº [CPF/CNPJ], com endereço em [Endereço], [Cidade/UF], neste ato representada na forma de seu(s) atos constitutivos, doravante denominada simplesmente **PARTE 2**.

PARTE 1 e PARTE 2, quando referidas em conjunto, serão denominadas **“PARTES”** e, individualmente, **“PARTE”**.

CONSIDERANDO que as PARTES pretendem manter negociações e/ou desenvolver atividades conjuntas relacionadas a [descrever objeto/contexto do relacionamento, ex.: avaliação de parceria comercial, prestação de serviços, desenvolvimento de software], e que, para tanto, será necessário o compartilhamento recíproco de Informações Confidenciais, as PARTES resolvem celebrar o presente instrumento, que se regerá pelas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO ACORDO

1.1. O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições e obrigações recíprocas de confidencialidade e sigilo aplicáveis às Informações Confidenciais trocadas entre as PARTES em razão de [descrever objeto/contexto, ex.: “tratativas comerciais e/ou técnicas relativas ao projeto/sistema PortalCursos.NG”], doravante denominado **“Projeto”**.

1.2. Este acordo não implica, por si só, qualquer obrigação de as PARTES firmarem contrato definitivo, tampouco cria relação de sociedade, associação, representação, mandato ou vínculo empregatício entre elas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DEFINIÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

2.1. Para os fins deste instrumento, consideram-se **“Informações Confidenciais”** todos e quaisquer dados, documentos, materiais, know-how, especificações técnicas, códigos-fonte, algoritmos, modelos de dados, planos de negócio, informações financeiras, comerciais, estratégicas, operacionais, de propriedade intelectual ou de qualquer outra natureza, revelados por uma PARTE (“Parte Divulgadora”) à outra (“Parte Receptora”), verbalmente, por escrito, em meio eletrônico, ou por qualquer outra forma, antes, durante ou após a assinatura deste instrumento, relacionados ao Projeto.

2.2. Incluem-se expressamente na definição do item 2.1: informações sobre arquitetura de sistemas, bancos de dados, senhas e credenciais de acesso, dados de clientes e usuários, informações comerciais e financeiras, e qualquer material identificado como confidencial no momento de sua divulgação ou que, por sua natureza, deva razoavelmente ser tratado como tal.

CLÁUSULA TERCEIRA - EXCEÇÕES À CONFIDENCIALIDADE

3.1. Não serão consideradas Informações Confidenciais, não estando, portanto, sujeitas às obrigações deste instrumento, as informações que:

- a. já sejam de domínio público antes de sua divulgação, ou que se tornem de domínio público após a divulgação, sem culpa da Parte Receptora;
- b. já eram comprovadamente de conhecimento da Parte Receptora antes da divulgação pela Parte Divulgadora, desde que obtidas licitamente;
- c. sejam desenvolvidas de forma independente pela Parte Receptora, sem uso ou referência às Informações Confidenciais recebidas;
- d. sejam recebidas licitamente de terceiro que não esteja sujeito a obrigação de confidencialidade quanto a tais informações;

- e. devam ser divulgadas por força de lei, ordem judicial ou determinação de autoridade competente, hipótese em que a Parte Receptora deverá notificar previamente a Parte Divulgadora, sempre que legalmente possível, e limitar a divulgação ao estritamente exigido.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. Cada PARTE, na qualidade de Parte Receptora, obriga-se a:

- a. manter sigilo absoluto sobre as Informações Confidenciais recebidas da outra PARTE, não as divulgando, publicando, reproduzindo ou revelando a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e por escrito da Parte Divulgadora;
- b. utilizar as Informações Confidenciais exclusivamente para os fins relacionados ao Projeto, sendo vedado seu uso para benefício próprio ou de terceiros fora desse contexto;
- c. adotar todas as medidas razoáveis de segurança e cuidado para proteger as Informações Confidenciais, no mínimo com o mesmo grau de zelo empregado para proteger suas próprias informações sigilosas;
- d. restringir o acesso às Informações Confidenciais unicamente a empregados, prepostos, sócios ou terceiros contratados que tenham necessidade de conhecê-las para a execução do Projeto, os quais deverão estar previamente cientes e vinculados a obrigações de sigilo compatíveis com as aqui previstas;
- e. devolver ou destruir, mediante solicitação da Parte Divulgadora, todos os documentos, arquivos e materiais contendo Informações Confidenciais, inclusive cópias, ao término do Projeto ou deste instrumento, ressalvadas cópias mantidas para fins de comprovação de cumprimento legal ou regulatório.

4.2. As obrigações de confidencialidade previstas nesta cláusula são recíprocas e bilaterais, aplicando-se igualmente à PARTE 1 e à PARTE 2, independentemente de qual delas tenha originado a Informação Confidencial.

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO

5.1. A PARTE que descumprir, total ou parcialmente, as obrigações de confidencialidade e sigilo previstas neste instrumento ficará sujeita ao pagamento de multa contratual no valor de **R\$ [50.000,00] ([cinquenta mil reais])**, ou,

alternativamente, no percentual de **[20% ({{vinte por cento}})]** sobre o valor do contrato principal eventualmente celebrado entre as PARTES relacionado ao Projeto, prevalecendo o critério que resultar no maior valor, sem prejuízo:

- a. da apuração e cobrança de perdas e danos efetivamente comprovados, quando estes excederem o valor da multa;
- b. de eventual responsabilização civil e criminal cabível, nos termos da legislação aplicável;
- c. da adoção de medidas judiciais cabíveis, incluindo tutelas de urgência, para fazer cessar a violação e/ou impedir a divulgação não autorizada.

5.2. A multa prevista nesta cláusula não possui caráter compensatório, podendo a PARTE prejudicada pleitear cumulativamente a reparação integral dos danos sofridos.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA

6.1. O presente instrumento entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá vigente pelo prazo de **[2 (dois)] anos**, ou enquanto perdurarem as tratativas e/ou execução do Projeto entre as PARTES, o que ocorrer por último.

6.2. As obrigações de confidencialidade e sigilo aqui previstas subsistirão pelo prazo adicional de **[5 (cinco)] anos**, contados do término da vigência deste instrumento ou da última divulgação de Informação Confidencial, o que ocorrer por último, independentemente do motivo do encerramento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Este instrumento obriga as PARTES e seus sucessores a qualquer título.

7.2. A tolerância de uma PARTE quanto ao eventual descumprimento de qualquer cláusula deste instrumento não implicará novação ou renúncia de direitos.

7.3. Caso qualquer disposição deste instrumento seja considerada nula ou inexecutável, as demais permanecerão em pleno vigor e efeito.

7.4. Este instrumento representa a totalidade do entendimento das PARTES quanto à matéria de confidencialidade, substituindo entendimentos anteriores, verbais ou escritos, sobre o mesmo objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de [Cidade/UF], com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

[Cidade/UF], [Data].

[Nome da Parte 1] PARTE 1

[Nome da Parte 2] PARTE 2

TESTEMUNHAS:

Nome: [Nome da Testemunha 1] CPF: [CPF/CNPJ]

Nome: [Nome da Testemunha 2] CPF: [CPF/CNPJ]